

Conditions générales de vente et de prestations

Version septembre 2026 — font partie intégrante de toute offre, de tout devis, de tout contrat et de toute facture

Art. 1 — Champ d'application et domaines d'activité

Les présentes conditions générales de vente et de prestations (« CG ») s'appliquent à toutes les prestations fournies par Sylla JC Concept, entreprise individuelle inscrite au registre du commerce du canton de Vaud (IDE CHE-247.198.330), dont le siège est Rue Gambetta 31, 1815 Clarens, commune de Montreux (« le Prestataire »), à ses clients (« le Client »).

Le Prestataire exerce deux domaines d'activité : (A) le conseil financier, fiscal et entrepreneurial, l'accompagnement administratif et le coaching d'entrepreneurs, notamment l'établissement de déclarations d'impôt ; (B) la création digitale : sites internet et prestations informatiques, identité visuelle, visuels et environnements numériques 2D/3D. Les présentes CG s'appliquent aux deux domaines ; les dispositions propres à l'un d'eux sont expressément signalées.

Les CG font partie intégrante de toute offre, de tout devis, de tout contrat et de toute facture émis par le Prestataire. Toute condition divergente du Client, notamment ses propres conditions d'achat, n'est applicable que si elle a été acceptée expressément et par écrit par le Prestataire.

Art. 2 — Nature juridique des prestations

Les prestations de conseil, d'accompagnement et d'établissement de déclarations d'impôt (domaine A) constituent un mandat au sens des art. 394 ss du Code des obligations suisse (CO), exécuté avec diligence et fidélité (art. 398 CO), selon les règles de l'art et les usages de la branche fiduciaire. Il s'agit d'une obligation de moyens : ni un résultat fiscal ou financier déterminé, ni l'acceptation sans reprise d'une déclaration par l'autorité fiscale ne sont garantis.

Les prestations de création digitale, web et 3D (domaine B) constituent, selon leur objet, un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) ou un mandat. La conformité de l'ouvrage s'apprécie exclusivement par rapport au descriptif du devis accepté.

Art. 3 — Étendue et limites des prestations

Le Prestataire n'exerce aucune des activités suivantes : gestion de fortune ; conseil en placement au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) ; recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ; intermédiation d'assurance au sens de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) ; activité d'avocat ou conseil juridique réservé aux professions réglementées ; représentation devant les tribunaux ; révision au sens de la loi sur la surveillance de la révision (LSR).

Le conseil financier consiste en de l'information, de l'analyse, de la planification budgétaire, patrimoniale et de prévoyance à titre indicatif, ainsi qu'en de l'accompagnement administratif. Si un besoin du Client requiert un professionnel soumis à autorisation (gérant de fortune, intermédiaire d'assurance, avocat, notaire, réviseur), le Prestataire l'oriente vers un tel professionnel, sans responsabilité quant aux prestations de ce dernier.

Toute décision financière, fiscale ou patrimoniale appartient exclusivement au Client.

Art. 4 — Offres, devis, conclusion du contrat et forme

Les prestations sans prix forfaitaire publié font l'objet d'un devis écrit, gratuit et sans engagement, valable 30 jours dès son émission, sauf indication contraire. Le devis décrit les prestations incluses ; ce qui n'y figure pas n'est pas inclus.

Le contrat est conclu par l'acceptation du devis par le Client. Les parties conviennent que la forme électronique suffit : une acceptation par e-mail, la signature manuscrite, scannée ou électronique du devis, ou la remise des documents en vue de l'exécution d'une prestation à prix forfaitaire valent conclusion du contrat au sens de l'art. 1 CO. Le paiement d'une facture ou d'un acompte vaut également acceptation des présentes CG.

Les documents remis avec l'offre (analyses préliminaires, esquisses, maquettes, propositions de concept) restent la propriété du Prestataire aussi longtemps que le contrat n'est pas conclu ; ils ne peuvent être ni utilisés, ni transmis à des tiers.

Le Prestataire est libre de refuser un mandat sans indication de motifs.

Art. 5 — Exécution des prestations et délais

Les prestations sont fournies en principe à distance (téléphone, visioconférence, e-mail, plateformes de transfert), sur rendez-vous convenu à l'avance. Toute intervention sur site est convenue au préalable ; le temps de déplacement et les frais y relatifs sont facturés en sus, selon le tarif indiqué dans le devis.

Les délais communiqués sont indicatifs. Ils courent à compter de la réception de l'intégralité des documents et informations nécessaires ainsi que, le cas échéant, de l'acompte convenu. Le respect des délais légaux de dépôt (notamment fiscaux) et des demandes de prolongation demeure de la responsabilité du Client, sauf mandat exprès confié au Prestataire.

Le Prestataire peut faire appel à des auxiliaires au sens de l'art. 101 CO ; il répond de leur travail comme du sien.

Art. 6 — Devoirs de collaboration du Client

Le Client transmet spontanément, de manière complète et dans les délais convenus, tous les documents et informations nécessaires. Il garantit leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité. Le Prestataire n'a aucune obligation de vérifier l'authenticité ou l'exhaustivité des documents remis.

Les conséquences de documents ou d'informations manquants, inexacts, falsifiés ou transmis tardivement (notamment taxation d'office, reprises, intérêts, amendes, déchéance de délais) sont exclusivement à la charge du Client.

Déclarations d'impôt — dépôt électronique en qualité de mandataire : le Client remet au Prestataire le courrier officiel de l'administration fiscale contenant le code d'accès à la déclaration en ligne et l'autorise à établir puis à déposer sa déclaration par voie électronique, en qualité de mandataire, au moyen des applications officielles cantonales.

Validation préalable obligatoire : avant tout dépôt, le Prestataire adresse au Client une copie du projet de déclaration. Le dépôt n'intervient qu'après la confirmation écrite du Client (e-mail admis). Cette confirmation vaut approbation du contenu et décharge le Prestataire de toute responsabilité pour les éléments validés. Après le dépôt, le Client reçoit une confirmation d'envoi par e-mail. À défaut de validation dans le délai communiqué, le Prestataire n'est pas responsable des conséquences du retard.

Créations digitales, web et 3D : le Client fournit en temps utile les contenus, textes, images, accès et validations nécessaires. Il garantit détenir les droits sur les éléments qu'il remet et libère le Prestataire de toute prétention de tiers à cet égard.

Art. 7 — Prix, TVA, acomptes et facturation

Les prix s'entendent en francs suisses (CHF). Les forfaits publiés couvrent exclusivement les prestations qui y sont décrites ; tout travail supplémentaire (dossier incomplet, complexité non annoncée, demandes hors périmètre) fait l'objet d'un accord préalable et est facturé en sus.

TVA : le Prestataire n'est pas assujéti à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 10 al. 2 LTVA). Les prix s'entendent dès lors sans TVA ; aucune TVA n'est facturée ni ne peut être déduite par le Client. En cas d'assujettissement ultérieur, la TVA au taux légal s'ajoutera aux prix convenus pour les prestations fournies dès la date de l'assujettissement.

Les frais et débours engagés pour le compte du Client (licences, polices de caractères, images sous licence, hébergement, noms de domaine, émoluments officiels, envois recommandés) sont refacturés au prix coûtant, sur justificatif.

Acomptes : le Prestataire peut exiger un acompte jusqu'à 50 % du montant du devis avant le début des travaux, ainsi que le paiement intégral avant la remise du travail final, la livraison des fichiers définitifs, la mise en ligne ou la transmission de la déclaration à l'autorité fiscale.

Sauf convention contraire, les factures sont payables à 30 jours net, sans escompte ni déduction. Elles sont adressées par voie électronique (PDF, QR-facture) à l'adresse e-mail communiquée par le Client, qui l'accepte expressément.

Toute réclamation relative à une facture doit être adressée par écrit dans les 10 jours dès sa réception ; à défaut, la facture est réputée acceptée dans son intégralité.

Art. 8 — Retard de paiement et recouvrement

À l'échéance du délai de paiement, le Client est en demeure sans autre avis (art. 102 al. 2 CO). Dès la demeure, un intérêt moratoire de 5 % l'an est dû (art. 104 CO).

Chaque rappel au-delà du premier peut être facturé CHF 30.- à titre de frais administratifs. Le Prestataire peut suspendre toute prestation en cours et déclarer immédiatement exigibles toutes ses créances envers le Client.

À défaut de paiement après mise en demeure, la créance est remise au recouvrement, y compris par voie de poursuite conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), sans autre avertissement. Les frais de poursuite, de rappel et de recouvrement, ainsi que tout dommage supplémentaire (art. 106 CO), sont à la charge du Client dans la mesure permise par la loi.

Le Client ne peut compenser une créance dont il se prévaudrait à l'encontre du Prestataire qu'avec l'accord écrit de ce dernier, ou si sa créance a été reconnue ou constatée par un jugement définitif. Les éventuels frais bancaires de paiements depuis l'étranger sont à la charge du Client.

Art. 9 — Annulation, report et révocation du mandat

Les rendez-vous convenus peuvent être reportés ou annulés sans frais jusqu'à 24 heures à l'avance. Tout rendez-vous non honoré ou annulé moins de 24 heures à l'avance peut être facturé CHF 80.- à titre d'indemnité forfaitaire.

Conformément à l'art. 404 CO, le mandat peut être révoqué en tout temps. En cas de révocation par le Client après le début des travaux, les prestations déjà exécutées sont dues au prorata, au minimum 50 % du forfait ou du devis convenu ; en cas de révocation en temps inopportun, le Client répond en outre du dommage causé (art. 404 al. 2 CO).

Pour les contrats d'entreprise (domaine B), l'art. 377 CO est réservé.

Art. 10 — Refus et résiliation pour justes motifs — protection contre les abus

Le Prestataire peut refuser, suspendre ou résilier immédiatement tout mandat, sans indemnité pour le Client, notamment lorsque : (a) le Client fournit des documents falsifiés ou des informations mensongères ; (b) le Client sollicite une prestation contraire à la loi, notamment une soustraction ou fraude fiscale, ou une création portant atteinte aux droits de tiers ; (c) le Client adopte un comportement menaçant, injurieux ou abusif ; (d) le Client ne s'acquitte pas des acomptes ou factures échus ; (e) le lien de confiance est rompu.

Dans ces cas, les prestations déjà exécutées demeurent intégralement dues. Le Prestataire se réserve le droit de dénoncer aux autorités compétentes les faits que la loi l'oblige à signaler.

Art. 11 — Dispositions particulières aux créations digitales, web et 3D

Révisions : sauf mention contraire du devis, deux rondes de corrections sont incluses. Toute ronde supplémentaire ou toute modification du brief après validation d'une étape est facturée en sus, sur accord préalable.

Acceptation de l'ouvrage : le Client vérifie la livraison et signale les défauts par écrit dans les 10 jours. À défaut, l'ouvrage est réputé accepté (art. 370 CO par analogie).

Propriété intellectuelle : les droits d'utilisation convenus sont transférés au Client après paiement intégral. Jusqu'au paiement complet, toute utilisation des créations est interdite. Les fichiers sources ne sont remis que si le devis le prévoit expressément. Les méthodes, scripts, bibliothèques, modèles et savoir-faire du Prestataire restent sa propriété exclusive et peuvent être réutilisés pour d'autres mandats.

Maintenance : sauf convention écrite, la livraison ne comprend ni maintenance, ni sauvegarde, ni hébergement, ni mises à jour de sécurité ou de contenu.

Référence : le Prestataire peut mentionner la réalisation à titre de référence (portfolio, site, réseaux sociaux), sauf convention écrite contraire.

Hébergement et services tiers : les prestations de tiers (hébergement, noms de domaine, licences, plateformes, intelligence artificielle générative) sont contractées au nom et pour le compte du Client ; le Prestataire ne répond ni de leurs défaillances, ni de leurs conditions d'utilisation, ni de leurs modifications tarifaires.

Art. 12 — Responsabilité

Le Prestataire répond des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave. Toute responsabilité pour faute légère est exclue (art. 100 CO). Il ne répond pas des dommages, quelle qu'en soit la cause, lorsque la diligence usuelle de la branche a été appliquée.

La responsabilité pour les dommages indirects, consécutifs ou de pur ordre économique (notamment gain manqué, perte de données imputable à des tiers, atteinte à la réputation) est exclue dans la mesure permise par la loi.

Dans tous les cas où la loi permet une limitation, la responsabilité totale du Prestataire est plafonnée au montant des honoraires effectivement perçus pour le mandat concerné.

Toute prétention en dommages-intérêts doit être annoncée par écrit dans les 90 jours dès la connaissance du dommage, sous peine de péremption, dans les limites du droit impératif.

Art. 13 — Force majeure

Le Prestataire n'est pas responsable de l'inexécution ou de l'exécution tardive de ses obligations lorsqu'elle résulte d'un événement échappant à son contrôle raisonnable, notamment maladie ou accident, panne durable d'électricité, de réseau ou d'infrastructure informatique, cyberattaque, défaillance d'un fournisseur ou d'une plateforme officielle, décision d'autorité, catastrophe naturelle, épidémie ou conflit armé.

Les délais sont suspendus pour la durée de l'empêchement. Si celui-ci excède 60 jours, chaque partie peut résilier le contrat par écrit ; les prestations déjà exécutées restent dues, à l'exclusion de toute indemnité de part et d'autre.

Art. 14 — Confidentialité

Les parties traitent de manière confidentielle toutes les informations non publiques dont elles ont connaissance dans le cadre du contrat, pendant sa durée et sans limite dans le temps après son terme.

Cette obligation ne s'applique pas aux informations notoires ou devenues publiques sans violation du contrat, ni lorsqu'une obligation légale ou une décision d'autorité impose la communication. Le Prestataire peut communiquer les informations strictement nécessaires à ses auxiliaires (art. 101 CO), qui sont tenus aux mêmes obligations. La mention de la réalisation à titre de référence au sens de l'art. 11 demeure réservée.

Art. 15 — Communication électronique

Le Client accepte que la communication et l'échange de documents s'effectuent par voie électronique (e-mail, visioconférence, plateformes de transfert). Il est informé des risques généralement connus liés aux réseaux de données, notamment le risque de consultation, de modification ou d'interception des informations par des personnes non autorisées.

Le Prestataire décline toute responsabilité pour les dommages découlant de ces risques, à moins qu'ils n'aient été causés intentionnellement ou par négligence grave de sa part. Sur demande, un canal de transmission chiffré peut être convenu.

Art. 16 — Protection des données

Le Prestataire traite les données personnelles du Client conformément à la loi fédérale sur la protection des données (LPD), de manière strictement confidentielle et uniquement aux fins de l'exécution du mandat. En transmettant ses documents, le Client consent au traitement des données nécessaires, y compris les données sensibles que peuvent contenir les documents fiscaux (p. ex. revenus, fortune, état civil, confession, santé).

Le Client accepte que les données puissent être sauvegardées sur des services informatiques et de cloud exploités par des prestataires tiers, en Suisse ou à l'étranger, dans le respect de la LPD. Les données ne sont transmises à des tiers que si l'exécution du mandat l'exige (notamment transmission à l'autorité fiscale) ou si une obligation légale l'impose.

Le Client peut en tout temps demander des renseignements sur ses données et révoquer son consentement ; la révocation entraîne la fin du mandat, les prestations exécutées restant dues. Au terme du mandat, les documents originaux sont restitués ; le Prestataire peut conserver une copie des dossiers pendant 10 ans à des fins de preuve et d'archivage (art. 958f CO par analogie).

Art. 17 — Modification des CG et dispositions finales

Le Prestataire peut adapter les présentes CG en tout temps. Pour les relations contractuelles en cours, les CG nouvelles ou adaptées sont réputées approuvées si le Client ne les conteste pas par écrit dans les 30 jours suivant leur communication. Pour chaque contrat, la version remise avec le devis fait foi.

Le Client ne peut céder ses droits et obligations découlant du contrat qu'avec l'accord écrit du Prestataire.

Si une disposition des présentes CG est nulle ou inapplicable, la validité des autres dispositions n'en est pas affectée ; la disposition invalide est remplacée par une disposition valable économiquement équivalente.

Les présentes CG peuvent être remises en traduction (allemande, italienne ou anglaise) à titre de commodité ; en cas de divergence, la version française fait foi.

Art. 18 — Droit applicable et for juridique

Les présentes CG et toutes les relations contractuelles entre le Prestataire et le Client sont soumises au droit suisse, à l'exclusion des règles de conflit de lois et de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Le for juridique exclusif est à Montreux (canton de Vaud, Suisse), sous réserve des fors impératifs prévus par la loi, notamment ceux de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et du Code de procédure civile (CPC).

Acceptation

Le Client déclare avoir lu, compris et accepté les présentes conditions générales, qui font partie intégrante du devis, du contrat ou de la facture auxquels elles sont annexées. L'acceptation du devis par e-mail produit les mêmes effets que la signature du présent bloc.

Le Client

Sylla JC Concept

Lieu et date :

Lieu et date :

Signature :

Signature :